

【法律岗】安徽农商行备考模拟卷

一、单选题

1.人们一般都认为艺术家是“神经质”的，他们的行为像 16 个月大的婴儿，这种观点是_____的，事实上，“发疯”的艺术家是很_____的，我所遇到的许多艺术家都是极具组织头脑、非常成熟的个体。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.正确 普遍
- B.片面 稀少
- C.偏颇 稀缺
- D.错误 少见

2.当体育界、工业界和其他领域中的一些领导者将他们的成功归因于一种高度的_____意识时，一个社会还是应该更好地为那些即将成为领导者的年轻人灌输一种_____的意识。

填入画横线部分最恰当的一项是（ ）。

- A.竞争 合作
- B.大局 协作
- C.协作 分工
- D.危机 团队

3.地球水圈由海洋、湖泊、江河、沼泽、地下水及冰川等液态水和固态水组成。据科学家估算，地球表层的总水量约为 14 亿立方千米，其中海洋水占 97.3%，以冰川为主的陆上水占2.7%，大气中的水，与前两者相比小得几乎可以忽略不计。

从以上材料不可能推出的是（ ）。

- A.陆地上的水主要在冰川中
- B.海水中有液态水，也可能有固态水
- C.地球上的淡水资源很多
- D.从大气中取水意义不大

4.经典会被一代代人重读，这样文化、尤其是作为精髓的文化就有了传承。当然有些也是隔代遗传，甚至经过世纪尘封。有些经典的命运非常孤独，有些好得多。经典是时间的造物。在时间中它又有了自己的历史，一些读者会把自己的生命又加入进来。经典不怎么时髦，经典是安静的，经典等待着。它必须等到一个好的读者才能复活，这个读者有多好，它就能够复活得多好。

对这段文字意思概括最准确的是（ ）。

- A.重读经典有利于文化传承
- B.经典的生命需要读者来重塑
- C.尘封的经典更值得去品味
- D.经典的命运各不相同

5.①马克思阶级斗争学说，是从实际考察研究了人类社会的历史发展而得到的理论

②这就是先有物竞天择的事实，才有达尔文的学说；先有阶级斗争的事实，才有马克思的理论

③但唯心论者却是反过来，认为人类之所以进行斗争是因为有了这些学说

④如此请问：生物界之中有生存竞争是否也因为误信了达尔文学说

⑤谁都知道，达尔文的物竞天择学说是从实际考察研究生物的发展史而得到的理论
将以上 5 个句子重新排列，语序正确的是（ ）。

- A.⑤①②③④
- B.⑤③④②①
- C.⑤④②①③
- D.⑤②①④③

6. 3.1， 5.01， 7.001， （ ）

- A.8.001
- B.9.0001
- C.10.0001
- D.8.0001

7. 1， 1995， 1994， 1， 1993， 1992， ……， 从第三个数起，每个数都是它前面两个数中大数减小数的差。则这列数中前 1995 个数的和是（ ）。

- A.1769565
- B.1770225
- C.1770230
- D.1769566

8.老师出了若干份试卷，以各份试卷的平均分计算考生的成绩，某考生最后一份试卷得 97 分，则平均分为 90 分，若该考生最后一份试卷得 73 分，则平均分为 87 分，那么这组试卷的份数是（ ）。

- A.8
- B.9
- C.10
- D.11

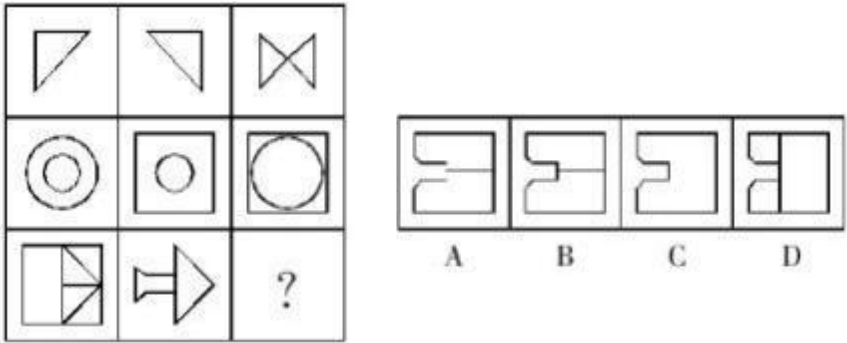
9.上午 8 点甲、乙二人同时从 A 地出发前往 B 地，甲骑电动车，乙步行。40 分钟后甲到达 B 地，此时乙距离两地的中点处还需走 10 分钟，于是乙停下来等待甲返回接他。若甲立刻原速返回，当甲到达乙处接上乙并且立刻前往 B 地，速度保持不变。则甲、乙到达 B 地时甲共骑行（ ）分钟。

- A.88 B.44 C.80 D.94

10.某人租下一店面准备卖服装，房租每月 1 万元，重新装修花费 10 万元。从租下店面到开始营业花费 3 个月时间。开始营业后第一个月，扣除所有费用后的纯利润为 3 万元。如每月纯利润都比上月增加 2000 元而成本不变，问该店在租下店面后第（ ）个月内收回投资。

- A.7 B.8 C.9 D.10

11.从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定规律性（ ）。



12.农产品补贴通常是指一国政府对本国的农业生产商或者经营者提供资金或财政上的支持，包括现金补贴、价格支持或其他政策优惠待遇，使其农业产品在国际、国内市场上与未受补贴的同类产品相比获得竞争优势。

根据上述定义，下列属于农产品补贴的是（ ）。

- A.为了稳定农产品价格，某市政府除对农贸市场经营者的摊位租金实行减免政策外，还规定若摊位租金低于限定额数，可以向经营者发放 10%~40%不等的补贴
- B.某国政府为农民和水稻研究所牵线搭桥，使该国农民种植了新品种水稻。该品种水稻的质量和产量大幅度提升，使得该国水稻出口价格与国际市场上的水稻相差无几
- C.甲国市场上，政府以高于国际市场价格收购农民种植的玉米，再低价售出，以鼓励农民种植玉米。该国某企业利用玉米作为主要饲料培育肉鸡，再大量出口到乙国

D. 甲地区主要是草原，由于过度放牧导致草场退化。该国政府根据该地区的情况，发放牧民 8~10 年的补贴，请他们减少饲养的禽畜，这导致市场上的牛羊肉价格升高了

13.投资：回报（ ）

A.广告：打折

B.洽谈：生意

C.竞争：优势

D.入股：分红

14.村里新来一位干部，5 位村民分别听到关于这位干部的如下情况：

(1) 姓莫，中年，女干部，精通会计；

(2) 姓徐，中年，男干部，懂建筑设计；

(3) 姓刘，青年，男干部，熟悉农业生产技术；

(4) 姓吕，青年，男干部，懂建筑设计；

(5) 姓莫，老年，男干部，熟悉农业生产技术。

每位村民听到的四项情况中各只有一项正确。这位新来的干部是一位（ ）。

A.姓刘的青年女干部

B.姓莫的老年男干部

C.精通会计的干部

D.懂建筑设计的干部

15.某市环保部门的监测结果显示：今年上半年，该市的空气质量整体处于优良水平，严重污染天数不足 15 天，污染天数比去年同期少了4 天。由此可知，今年的空气质量好于去年。

最能质疑上述结论的一项是（ ）。

A.该市去年关停了几家重污染企业

B.该市今年开展了植树造林活动

C.该市的严重污染时段一般在下半年

D.该市环保部门今年更新了空气监测设备

根据以下资料，回答问题。

截至 2018 年年底，全国 60 周岁及以上老年人口24949 万人， 占总人口的 17.9%，其中 65 周岁及以上老年人口 16658 万人， 占总人口的 11.9%。全国共有老龄事业单位 1600 个，老年法律援助中心 2.0 万个，老年维权协调组织 6.4 万个，老年学校4.9 万所，在校学习人员 704.0 万人，各类老年活动室 35.0 万个；享受高龄补贴的老年人 2682.2

万人，比上年增长 13.9%；享受护理补贴的老年人 61.3 万人，比上年增长 51.5%；享受养老服务补贴的老年人 354.4 万人，比上年增长25.3%。

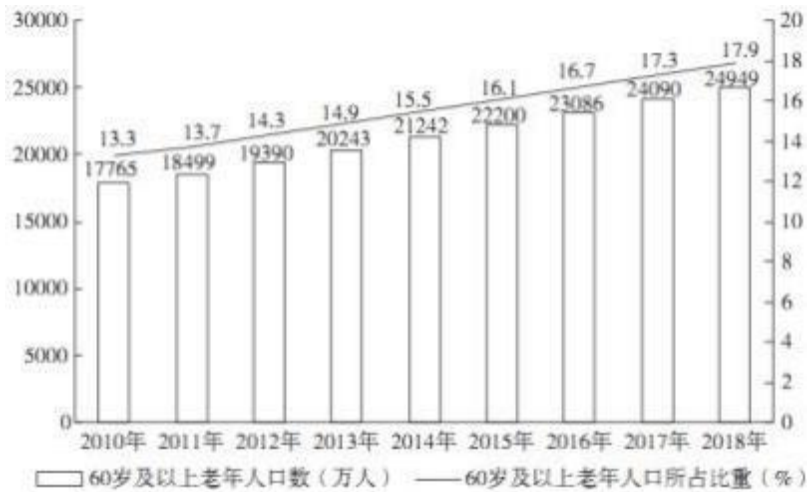


图 1 2010-2018 年我国 60 岁及以上人口情况

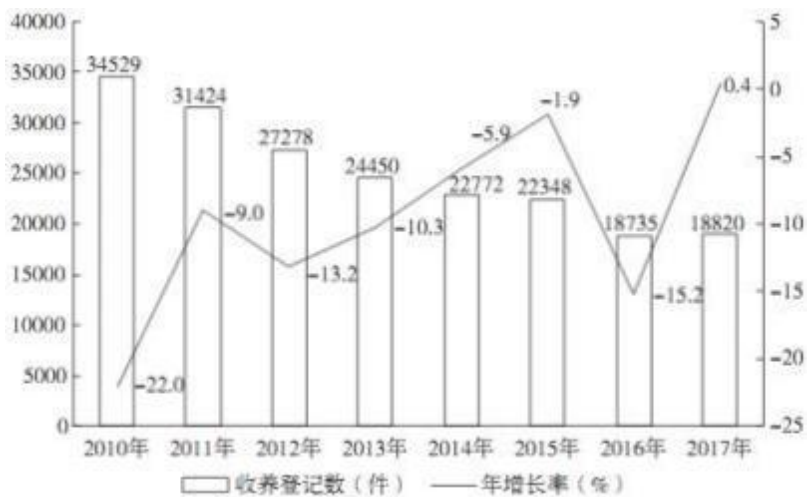


图 2 2010-2017 年我国收养登记情况

截至 2017 年年底，全国共有孤儿 41.0 万人，其中集中供养孤儿 8.6 万人，社会散居孤儿 32.4 万人。2017 年全国办理收养登记近 1.9 万件，其中内地居民收养登记近 1.7 万件，港澳台华侨收养登记 103 件，外国人收养登记 2228 件。

截至 2017 年年底，全国共有农村特困人员 466.9 万人，比上年减少 6.0%，全国各级财政共支出农村特困人员救助供养资金 269.4 亿元，比上年增长 17.7%。全国共有城市特困人员 25.4 万人。全年各级财政共支出城市特困人员救助供养资金 21.2 亿元。

16. 2018 年年底，每所老年学校平均容纳在校学习的老年人约为（ ）。

- A. 120 人
- B. 180 人
- C. 160 人
- D. 140 人

17. 下列说法正确的是（ ）。

- A. 2010—2018 年我国 60 岁及以上老年人口占比年增量均为 0.6%
- B. 2015—2018 年我国 60 岁及以上老年人口增量逐年递增
- C. 2017—2018 年我国 60 岁及以上老年人口增长率约为 3.57%
- D. 2010—2018 年我国 60 岁及以上老年人口总量呈上下波动态势

18. 2018 年我国享受护理补贴的老年人同比增加约为（ ）。

- A. 10 万人
- B. 40 万人
- C. 30 万人
- D. 20 万人

19. 2010—2017 年我国收养登记数呈现的态势是（ ）。

- A. 总量持续降低
- B. 总量和降幅起伏波动
- C. 降幅持续收窄
- D. 降幅持续加大

20. 下列说法错误的是（ ）。

- A. 截至 2017 年年底我国城乡特困人员有近五百万人
- B. 2018 年，我国 65 岁及以上人口超过 60 岁及以上人口的 50%
- C. 2017 年，我国的收养登记主要是由国外人士办理
- D. 2017 年，我国城市特困人员人均得到各级财政救助供养资金超过八千元

21. 2024 年 7 月 21 日，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布。《决定》指出，全党必须自觉把_____摆在更加突出位置，紧紧围绕_____进一步全面深化改革。

- A. 开放 解放和发展社会生产力
- B. 改革 解放和发展社会生产力
- C. 开放 推进中国式现代化
- D. 改革 推进中国式现代化

22.2025 年 2 月 7 日，第九届亚洲冬季运动会在黑龙江省哈尔滨市隆重开幕。这是亚洲冬季运动会历史上第_____次由中国举办。

- A.一 B.二 C.三 D.四

23.2024 年 7 月 21 日，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》发布。《决定》指出，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进_____。

- A.国家安全体系和能力现代化 B.高质量发展
C.中华民族伟大复兴 D.国家治理体系和治理能力现代化

24.2024 年 12 月 11 日至 12 日，中央经济工作会议在北京举行。会议指出，加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感。发展社区支持的_____养老，扩大_____养老服务。

- A.机构 普惠 B.机构 高端
C.居家 普惠 D.居家 高端

25.2024 年 10 月 17 日至 18 日，习近平在安徽考察调研时强调，_____体现了先人化解矛盾的历史智慧，要作为弘扬中华优秀传统文化的教育场所，发挥好中华民族讲求礼让、以和为贵传统美德的作用，营造安居乐业的和谐社会环境。

- A.罗威饲犊 B.父子讼 C.孔融让梨 D.六尺巷

26.2024 年 11 月，国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》。《指南》从保护未成年人身心健康出发，针对不同年龄段用户分别推荐了每日上网总时长，在面向不满 16 周岁用户的未成年人模式中，默认推荐使用总时长不超过_____小时；在面向 16 周岁以上不满 18 周岁用户的未成年人模式中，默认推荐使用总时长不超过_____小时。

- A.1 1.5 B.1 2 C.1.5 2 D.1.5 3

27.2024 年 12 月 9 日，英国《自然》杂志网站发布 2024 年度十大推动科学发展人物榜单。其中，两名中国科学家入选，他们是：“无畏的医者”中国人民解放军海军军医大学风湿病专家_____，以及“月岩守护人”嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员_____。

- A.徐利民 杨士莪 B.徐利民 李春来
C.徐沪济 杨士莪 D.徐沪济 李春来

28.2024 年 12 月，人力资源社会保障部等五部门发布通知，自_____起，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可以参加个人养老金制度。税收优惠政策的实施范围从 36 个先行城市（地区）同步扩大到_____。

A.2024 年 12 月 15 日 72 个城市（地区）

B.2024 年 12 月 15 日 全国

C.2025 年 1 月 1 日 72 个城市（地区）

D.2025 年 1 月 1 日 全国

29.2025 年 1 月，国家发展改革委等三部门联合印发《国家数据基础设施建设指引》。关于《指引》的内容，下列各项说法不正确的是：

A. 以构建高速互联、高效调度、开放普惠、安全可靠的国家数据基础设施为核心

B. 以打通数据流动动脉、畅通数据资源循环、推进数据应用开发为关键

C. 提出分阶段开展国家数据基础设施夯基架梁、互联互通的推进路径

D. 推动国家数据基础设施形成横向联通、纵向贯通、纵横畅通的基本格局

30.2025 年 1 月，中国汽车工业协会发布数据显示，2024 年我国汽车产销量双双超过 3100 万辆，再创历史新高。其中，新能源汽车产销数量均突破_____万辆，连续_____年位居世界首位。

A.1200 8

B.1200 10

C.1500 8

D.1500 10

31.“这一时期文学、艺术、科技成就卓越，文学方面，陶渊明的田园诗令人耳目一新；书法上，王羲之‘飘若浮云，矫若游龙’；数学上，祖冲之精确地算出圆周率……”。这一时期是指：

A. 明清时期

B. 五代十国时期

C. 春秋战国时期

D. 魏晋南北朝时期

32. 下列历史事件先后顺序排列，正确的是：

① 中华民国临时政府成立

② 孙中山被推举为临时大总统

③ 宣统帝下诏退位

④ 袁世凯就任中华民国临时大总统

A. ①②③④

B. ③②①④

C. ②①③④

D. ④①②③

33. 以下历史事件和其发生时间对应不正确的是:

- A. 第一次鸦片战争——1840 年
- B. 新文化运动——1915 年
- C. “九一八”事变——1929 年
- D. 遵义会议召开——1935 年

34. “前不见古人，后不见来者”出自:

- A. 陈子昂《感遇》
- B. 陈子昂《登幽州台歌》
- C. 杨炯《从军行》
- D. 卢照邻《长安古意》

35. 我国戏剧起源和传承形成了漫长时期，金末元初形成艺术，不正确的是:

- A. 《单刀会》——关羽
- B. 《汉宫秋》——窦娥
- C. 《西厢记》——崔莺莺
- D. 《赵氏孤儿》——程婴

36. 在古代，每个朝代都有属于自己的政治制度，在各个时期起到不同的作用。下列朝代与其推行的政治制度对应不正确的是:

- A. 周朝——分封制
- B. 秦朝——内阁制
- C. 汉朝——推恩令
- D. 元朝——行省制

37. 下列古代著作与其作者对应错误的是:

- A. 《齐民要术》——贾思勰
- B. 《梦溪笔谈》——苏轼
- C. 《天工开物》——宋应星
- D. 《农政全书》——徐光启

38. 关于我国古代度量衡，下列说法正确的是:

- A. 升、斗、斛都属于容积单位
- B. 按长度由大到小排列：一尺大于一分大于一寸
- C. 一个时辰的时长等于二更，为 2 个小时
- D. 锱铢必较中的“锱铢”与毫厘之差中的“毫厘”都是银钱的计量单位

39. 下列关于天文现象说法正确的是:

- A. 日食总是发生在农历十五前后
- B. 用肉眼很容易观测到水星凌日
- C. 每月初七的清晨易观测到上弦月
- D. 火星合月指火星和月球运行到同一黄经时所发生的天象

40. 下列关于地球内部结构说法错误的是:

- A. 由内向外可分为地核、地幔和地壳三个圈层
- B. 地壳厚度不均，外部呈现出高低起伏的形态

C.地幔是地球内部体积最大、质量最大的一层

D.地核主要由铁、镍等组成，是岩浆的发源地

41.下列关于中国地理位置“四至点”，说法正确的是：

A.最北端是漠河附近的黑龙江江心

B.最南端是南沙群岛的曾母暗沙

C.最东端在黑龙江省漠河市黑龙江航道中心线上

D.最西端是新疆塔里木盆地

42.下列不属于长江干流流经的省（自治区、直辖市）的是：

A.青海

B.重庆

C.安徽

D.广西

43.秦岭—淮河一线是我国地理区分南北方的分界线。在此线北面 and 南面，自然条件、地理风貌、农业生产或是人民生活习俗，均有明显不同。下列关于我国的南北差异，说法错误的是：

A.秦岭—淮河以南，为亚热带常绿阔叶林

B.秦岭—淮河以北，耕种以水田为主

C.秦岭—淮河以北，农作物主要为小麦和杂粮，一年一熟或两年三熟

D.秦岭—淮河以北，河流水量不大，汛期时间较短

44.下列有关少数民族的描述不正确的是：

A.藏族是我国人口最多的少数民族

B.回族是我国分布最广的少数民族

C.维吾尔族主要分布在新疆维吾尔自治区

D.苗族使用苗语，分布在贵州、湖南等地

45.19 世纪，人类进入电气时代，主要因为：

A.爱迪生发明灯泡

B.电力广泛应用

C.卡尔本茨设计出内燃机

D.人工智能

46.下列现象与其原理对应正确的是：

A.游泳池看起来比实际浅——泳池中的水使得光发生散射

B.舞台上喷洒干冰制造白雾——干冰升华吸热，水蒸气遇冷凝华形成白雾

C.沙漠中仙人掌的叶子呈针状——减小表面积，防止体内水分蒸发过快

D.皮鞋涂上鞋油后表面充满光泽——光射向光滑的皮鞋表面发生漫反射

- 47.声音在下列哪种介质中传播最快?
- A.酒精 B.空气 C.木材 D.钢材
- 48.关于肥料,下列说法错误的是:
- A.化肥宜用金属器皿密封储藏,以防潮湿变质
- B.秸秆、餐厨垃圾都是有机肥料的原料
- C.细菌肥料一般应避光保存
- D.水溶性肥料适合滴灌施肥
- 49.火灾发生时,下列做法错误的是:
- A.高声呼喊通知邻居撤离 B.迅速拨打火警报警电话
- C.寻找安全通道逃离现场 D.贪恋财物携带贵重物品
- 50.我国在能源利用方面一直努力践行绿色理念,尽可能开发利用清洁能源和可再生能源。下列属于清洁能源的是:
- A.汽油 B.煤炭 C.石油 D.太阳能
- 51.我国宪法关于我国的国家制度,下列说法不正确的是:
- A.我国是人民民主专政的社会主义国家
- B.我国人民行使国家权力的机关是各级人民政府
- C.我国的国家机构实行民主集中制原则
- D.我国经济制度的基础是全民所有制和劳动群众集体所有制
- 52.关于我国公民的权利和义务,下列说法错误的是:
- A.公民不履行宪法规定的义务会构成违宪
- B.我国公民有受教育的权利和义务
- C.劳动是我国公民的基本权利和义务
- D.公民住宅不受侵犯属于人身自由权
- 53.下列情况,不属于正当防卫的是:
- A.犯罪嫌疑人持刀向受害人砍去,受害人顺手捡起砖头将其砸成重伤
- B.犯罪嫌疑人正在对妇女实施暴力威胁时,妇女奋力反击,将其咬伤
- C.蒙面歹徒正持刀抢劫商店收银员,被其他顾客用门锁砸伤头部
- D.把小偷抓住后,将其打成轻伤

54.根据《中华人民共和国民法典》的规定，以下人员具备完全民事行为能力的是：

- A.王某，年龄 16 周岁，网店店主，以自己的劳动收入为全部生活来源
- B.张某，年龄 9 周岁，小学生，已参演广告片，获酬 10 万元
- C.李某，年龄 28 周岁，无业人员，不能完全辨认自己的行为
- D.赵某，年龄 17 周岁，在校学生，完全依靠父母供养

55.小明与小亮是好哥们儿，小明有一次向小亮借款 10 万元，但双方并没有约定还款的期限和利息，以下说法正确的是：

- A.小亮无权要求小明还款
- B.小亮可以要求小明立即还款，但无权要求小明支付利息
- C.小亮可以要求小明随时还款，但应给出必要的准备时间，且无权要求小明支付利息
- D.小亮可以要求小明按照银行同期贷款利率支付利息

56. 甲系A 平台知名网络主播，其在 A 平台上已发布数百个经过精心设计、摄影及编排的短视频，盈利的同时也收获了一众粉丝。乙作为 B 平台的用户，在未经甲允许的情况下，擅自修改并在 B 平台发布甲的短视频用于营利。甲发现后立即通知 B 平台删除，B 平台在收到甲的通知后随即删除了相关视频。关于本案，下列说法正确的是：

- A.A 平台须向甲承担赔偿责任
- B.B 平台须向甲承担赔偿责任
- C. 甲所发布的短视频属于视听作品，甲对此享有著作权
- D. 甲所发布的短视频不具有独创性，甲对此不享有著作权

57. 甲公司的下列做法中，哪项没有违反《劳动法》或《劳动合同法》的有关规定？

- A. 甲公司聘用十五岁的乙作为打字员
- B.员工乙因工负伤， 甲公司在乙的医疗期内将他开除
- C. 甲公司与乙签订为期 1 年的劳动合同，合同中未约定试用期
- D. 甲公司与乙签订为期 1 年的劳动合同，约定试用期为半年

58.根据我国《公司法》，关于发起人股东的说法，错误的是：

- A.股份公司的发起人必须一半以上在中国有住所
- B.设立股份公司，应当由发起人共同制订公司章程
- C.发起人应当自公司成立之日起一年内按照其认购的股份全额缴纳股款

- D.发起人对设立行为产生的债务承担连带责任
59. 以下关于汇票、本票、支票的说法错误的是：
- A.本票的基本当事人只有出票人和收款人
 - B.本票自出票之日起，付款期限最长不得超过三个月
 - C.支票的持票人应当自出票日起十日内提示付款
 - D.汇票对当事人没有特别限制，可以是银行、企业、个人
- 60.关于商业银行的财务会计制度，说法正确的是：
- 度
- A.商业银行对其分支机构实行权全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度
 - B.根据实际需要，商业银行可另立会计账册
 - C.商业银行的经营业绩和审计报告属于秘密，不可向社会公布
 - D.商业银行的会计年度自公历 7 月 1 日至次年6 月 30 日
- 61.下列不属于法的特征的是：
- A.法是由国家制定或认可的，维护全体公民的利益
 - B.法是由国家强制力保证实施的，具有强制性
 - C.法是一种特殊的社会规范
 - D.法的主要内容在于规定人们在法律上的权利和义务
- 62.关于法律效力，下列说法正确的是：
- A.法律不经公布就不具有效力
 - B.如果没有相关的规定，法律应当溯及既往
 - C.一切法律的效力高低由基本法律规定
 - D.法律应该使一国之内的所有公民知晓，对不懂法者应从轻或免除处罚
- 63.权力制约是依法治国的关键环节，下列选项中不能体现我国权力制约的原则的是：
- A.某省高级人民法院认定某市政府制定的政府规章违反条例
 - B.某法院对同级检察院提起公诉的案件判决检方败诉
 - C.某监察机关对该市建设厅厅长贪污受贿进行调查
 - D.某省人大常委会对该市中级人民法院的个案监督

64. 以下关于我国自治地方自治权表述错误的是：

A. 民族自治州的自治机关有较大幅度的财政经济自主权，并可以享受国家的照顾和优待

B. 民族自治州享有一定程度的关税自主权

C. 凡是依法属于他们的收入，都应由他们自主使用

D. 依照国家军事制度与当地实际需要，经国务院批准，可以组织本地方维护治安的公安部队

65. 国务院行使的职权不包括：

A. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

B. 领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设

C. 决定全国总动员或者局部动员

D. 领导和管理国防建设事业

66. 下列行为不能认定为犯罪的是：

A. 甲打电话邀约其朋友赵某一起去实施抢劫

B. 乙向其朋友钱某表示要杀掉仇人孙某

C. 丙为了盗窃李某家财产，毒死了李某家的看家犬，后因有事未能成行

D. 丁为方便对周某实施抢劫，对周某的活动规律进行跟踪调查，后因客观原因没有实施

67. 下列情形中，属于犯罪预备的是：

A. 甲买回剧毒农药，意图杀害妻子，后念及夫妻多年情分，悄悄将农药倒掉

B. 乙尾随从银行取款出来的刘某，意图抢劫，在小区入口被保安阻拦后转身回家

C. 丙以出卖为目的，买到一婴儿后，尚未出手即被抓获

D. 丁趁某女不备，伸手抢夺该女肩上挎包，却反被该女制服

68. 死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚。关于死刑，下列认识错误的是：

A. 死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子

B. 犯罪时不满 18 周岁的人和审判时怀孕的妇女不适用死刑

C. 我国设置了死缓制度，作为轻于死刑的一个独立刑种

D. 适用死刑必须严格遵守法定程序

69.唐某打电话给容某称中标某项目，问容某是否投资。两人交谈后，容某将投资款 10 万元转账到唐某的银行账户上。随后，唐某将容某的 10 万元投资款用于偿还借款及日常开支，并想方设法躲避容某的联系。实际上，唐某从未中标任何项目，唐某的行为构成：

- A.侵占罪
- B.教唆罪
- C.诈骗罪
- D.挪用公款罪

70.行政处罚法规定了行政机关及其执法人员的权利义务，下列有关说法不正确的是：

- A.执法人员有权要求当事人如实回答询问并协助调查或检查
- B.行政机关在收集证据时，可以抽样取证
- C.执法人员不得少于五人
- D.行政机关在收集证据时，可以实行先行登记保存制度

71.根据我国行政强制法的规定，下列表述不正确的是：

- A.行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行，但情况紧急的除外
- B.行政机关在紧急情况下可以对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定

C.对违法的建筑物，当事人在行政机关公告的限期内不自行拆除，又在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政机关可以依法强制拆除

D.没有行政强制执行权的行政机关应当申请人民法院强制执行

72.下列关于法人的说法错误的是：

- A.法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭
- B.法人以其全部财产独立承担民事责任
- C.法人合并的，其义务由合并前的法人按比例承担
- D.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受

73.李某有一块天然玉石不慎丢失，赵某在散步时，恰巧在路上看见了这枚玉石，误以为是无主物，便捡回家中，给其镶边并配以红绳，戴在女儿小赵的脖子上。后被李某发现，向小赵追索。对于此案，下列说法正确的是：

- A.玉石属于遗失物，小赵应返还给李某
- B.玉石属于无主物，赵某取得其所有权

C.赵某因加工行为取得玉石的所有权

D.小赵可以取得玉石的所有权

74.王某与前妻育有一子王甲，在前妻去世后，王某与郑某登记结婚。2021年3月20日，身患重病的王某就抚恤金自书遗嘱，明确其死亡后，单位发放的抚恤金归郑某所有。王某去世后，单位向其亲属发放了抚恤金。下列关于该遗嘱的说法，正确的是：

A.抚恤金不属于王某的个人财产，遗嘱无效

B.该遗嘱系王某真实意思的表达，遗嘱有效

C.因王某自书遗嘱无见证人签名，遗嘱无效

D.该遗嘱未为王甲保留必要份额，遗嘱无效

75.张大爷在小区路上遛弯，突然从路边绿化带窜出两只狗，这两只狗相互撕咬、追赶，将张大爷撞倒在地。经医院诊断，张大爷胯骨处骨折，治疗费用3万多元。经调查，两只狗的主人系本小区张女士、李女士。关于本案，下列说法正确的是：

A.张女士和李女士应共同承担责任

B.狗打架撞伤人，张大爷只能自担责任

C.李女士给狗办了狗证，故不应承担责任

D.张女士因遛狗不拴狗绳，故应承担全部责任

76.王满霞今年1月1日到凯特公司工作，凯特公司于今年8月1日才与王满霞签订书面劳动合同。下列关于劳动合同的说法，正确的是：

A.王满霞于今年1月1日与凯特公司建立劳动关系

B.凯特公司与王满霞签署的劳动合同起始日期应当为合同签署之日

C.凯特公司应当与王满霞签订无固定期限劳动合同

D.凯特公司应当从今年1月1日起，每月支付王满霞两倍工资

77.甲入职乙公司试用期过后，领导觉得甲无法胜任当前工作，遂将其调岗至其他部门工作，但甲仍然无法胜任新岗位。根据我国《劳动合同法》，下列说法正确的是：

A.甲可以随时解除劳动合同

B.甲可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知乙公司

C.乙公司可以随时解除劳动合同

D.乙公司可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知甲

78.关于我国民事审判的基本制度，下列阐述错误的是：

- A.合议制是由审判员或审判员与陪审员组成的审判集体对民事案件进行审判
- B.不公开审理的案件，宣判也不能公开
- C.陪审员不能参与人民法院对第二审民事案件的审理
- D.当事人对最高人民法院作为第一审法院所作的裁判不服，不能上诉

79.下列关于民事诉讼中的电子数据证据的说法，不正确的是：

- A. 网上聊天记录有可能成为电子数据证据
- B.手机短信可以成为电子数据证据
- C.微博资料也有可能成为电子证据
- D.储存在电子介质中的录音资料和影像资料，不能适用电子数据证据规定

80.根据《刑事诉讼法》，审判人员、检察人员、侦查人员应当自行回避的情形不包括：

- A.是本案当事人的近亲属的
- B.本人或者他的近亲属和本案有利害关系的
- C.担任过本案的证人、鉴定人的
- D.曾主持本案附带民事诉讼的调解程序的

二、写作题

给定资料

实体经济发展是金融发展的目的所在，金融改革发展不能脱离实体经济需求，请以“金融与实体经济发展”为主题，自拟题目，自选角度，写一篇文章。

要求：论点鲜明，论据充分，条理清晰，语言流畅，500 字以上。